



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2026, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorgan las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la modificación de la línea eléctrica de 220 kV «Villalbilla-Villímar» en los tramos comprendidos entre la subestación «Villalbilla» y su apoyo n.º 16, y entre su apoyo n.º 19 y la subestación «Villímar», promovida por «Red Eléctrica de España, S.A.U.», en los términos municipales de Villalbilla de Burgos y Burgos (Burgos). Expte.: DGEM-3/24; STBU-29311.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 5 de junio de 2023, la empresa transportista «Red Eléctrica de España, S.A.U.» solicitó ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de 220 kV «Villalbilla-Villímar» en los términos municipales de Villalbilla de Burgos y Burgos, con el objetivo de aumentar su capacidad de transporte sin modificar su trazado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.

Segundo. Según lo establecido en los apartados 1.b) y 9 del artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la empresa solicitante presentó el proyecto de ejecución de dicha actuación junto con una declaración responsable del proyectista de fecha 9 de mayo de 2023, que acredita el cumplimiento de la normativa técnica aplicable a estas instalaciones eléctricas.

Tercero. Conforme lo dispuesto en el artículo 9.1 del 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, esta solicitud se sometió al trámite reglamentario de información pública mediante su anuncio en el Boletín de Oficial de Castilla y León de 29 de abril de 2024 y en el portal web de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León, durante el cual no se recibieron alegaciones.

Cuarto. De acuerdo con los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se remitieron separatas a las distintas Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas por esta solicitud, que informaron en síntesis lo siguiente:

- El Ayuntamiento de Burgos, en su propio nombre y en representación de los Consorcios para la gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos y del Polígono Villalonquéjar, informó finalmente el proyecto de repotenciación de la línea eléctrica existente condicionado a la modificación del trazado entre sus apoyos n.º 17bis y 18, de manera que no afecte a las parcelas clasificadas en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano de uso industrial.

- La Demarcación de Carreteras del Estado informó finalmente que el proyecto de repotenciación de la línea eléctrica existente fue autorizado con fecha 25 de septiembre de 2025, tras descartarse el recrecimiento de sus apoyos n.º 1 y 2 para que fuese autorizable en el ámbito de sus competencias.
- La empresa «Telefónica de España, S.A.U.» informó finalmente que no plantea objeciones al proyecto de repotenciación de la línea eléctrica existente, siempre que se cumpla la reglamentación técnica vigente en los paralelismos y cruzamientos con sus líneas de telecomunicación.
- La empresa «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.» informó finalmente que no plantea objeciones al proyecto de repotenciación de la línea eléctrica existente, debiendo cumplirse las disposiciones reglamentarias sobre seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y las distancias de seguridad a sus líneas eléctricas de distribución.

Quinto. Durante la tramitación del expediente se recibieron alegaciones de la empresa «Inmobiliaria Doble G, S.A.», relativas a la nulidad de los acuerdos que permitieron la constitución de la servidumbre aérea de la línea eléctrica existente sobre la parcela de su propiedad, declarada por la Sentencia 1/2008 de 2 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Burgos, y por la Sentencia 227/2007 de 31 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Burgos.

Sexto. Trasladadas a la empresa solicitante las alegaciones e informes recibidos durante la tramitación del expediente, contesta en síntesis lo siguiente:

- Se ha suscrito un acuerdo con el Ayuntamiento de Burgos con fecha 19 de junio de 2025, para la tramitación del desvío de la línea eléctrica existente en el tramo comprendido entre sus apoyos n.º 16 y 19, de manera que su repotenciación no afecte a las parcelas clasificadas en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano de uso industrial, el cual se tramitará en otro expediente.
- El proyecto de repotenciación de la línea eléctrica existente en el tramo que afecta a la parcela propiedad de la empresa «Inmobiliaria Doble G, S.A.», al no modificar su trazado ni la ubicación de sus apoyos, no modifica las afecciones existentes sobre su parcela. Además, las sentencias judiciales alegadas por dicha empresa no invalidan la ejecución de este proyecto, teniendo en cuenta la Sentencia 529/2007, de 12 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 111/06 interpuesto por ella contra la autorización de la línea eléctrica existente en el tramo que afecta a su parcela; y la Sentencia 404/2009, de 2 de octubre, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se desestima el recurso de apelación 168/2009 interpuesto por ella contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos de 22 de abril de 2009, por el que se rechaza la ejecución forzosa de su referida Sentencia 1/2008, de 2 de enero, indicando expresamente que su pretensión «no tiene razón de ser desde el momento en que se analizan los motivos que determinaron la estimación del recurso, ya que dicha estimación se basaba en la incorrecta determinación del beneficiario de la expropiación, que si bien afecta a un elemento esencial del ejercicio de la potestad expropiatoria, no determina que ello pueda implicar la reposición de las cosas a su estado original(...) no puede pretender la retirada de la línea, cuando

no existe constancia de que no se haya subsanado el motivo que determinó la estimación del recurso, toda vez que aun cuando ello no se hubiera producido podría dar lugar a considerar que nos encontrábamos ante una vía de hecho con la consiguiente responsabilidad de la Administración, que la actora podría interesar en su caso mediante la oportuna reclamación, pero no en los presentes autos y no conllevaría la retirada de la instalación».

Séptimo. A los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informó favorablemente esta solicitud con fecha 22 de abril de 2024, indicando que las actuaciones se encuentran recogidas en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Dirección General de Energía y Minas es el órgano competente para autorizar estas instalaciones eléctricas de transporte secundario, conforme lo dispuesto en el artículo 70.1.24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en los artículos 3.13 y 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el artículo 2.2 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; y en el artículo 11 del Decreto 7/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.

Segundo. En la tramitación de este expediente se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones de general aplicación.

Tercero. Considerando que la empresa solicitante ha contestado adecuadamente las alegaciones e informes recibidos durante la tramitación de este expediente, y que finalmente solicita la autorización de las obras de renovación y repotenciación parcial de la línea eléctrica existente entre las subestaciones «Villalbilla» y «Villímar» exceptuando el tramo comprendido entre sus apoyos n.º16 y 19, que se está tramitando en otro expediente para modificar su trazado de manera que su repotenciación no afecte a las parcelas clasificadas en el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos como suelo urbano de uso industrial, conforme el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Burgos de fecha 19 de junio de 2025.

Visto el informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 22 de abril de 2024, el informe favorable del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos de 13 de mayo de 2026, y la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética,

RESUELVO :

Primero. Otorgar autorización administrativa previa a la empresa transportista «Red Eléctrica de España, S.A.U.» para la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de 220 kV «Villalbilla-Villímar» en los tramos comprendidos entre la subestación de 220 kV «Villalbilla» y su apoyo n.º 16, y entre su apoyo n.º 19 y la subestación de 220 kV «Villímar», consistente en el recrecimiento de 6 apoyos y la renovación de 21 apoyos en su misma ubicación dentro de los términos municipales de Villalbilla de Burgos y Burgos.

Segundo. Otorgar autorización administrativa de construcción de la modificación de la instalación eléctrica proyectada, con las siguientes condiciones:

- 1ª) Las obras deberán realizarse de acuerdo con la documentación técnica presentada, cumpliendo las normas técnicas de seguridad y demás normativa que resulte de aplicación.
- 2ª) La empresa titular deberá comunicar el comienzo de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos para permitir su comprobación.
- 3ª) El plazo para la ejecución de las obras es de dos años desde la notificación de esta resolución a la empresa titular.
- 4ª) Una vez finalizadas las obras, la empresa titular deberá solicitar la autorización de explotación al citado Servicio Territorial, adjuntando la documentación reglamentaria al efecto.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de terceros, ni de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control en relación con estas instalaciones eléctricas que sean competencia de otros órganos administrativos, especialmente las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en esta resolución, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Economía y Competitividad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, conforme los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

León, 27 de mayo de 2026.

*El Director General
de Energía y Minas,*
Fdo.: ALFONSO ARROYO GONZÁLEZ